

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6297/2533

นางสาววิไล กระสานตีสุข กับพวก
นายเฉลิมชัย เลิศศิริมงคลกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 86

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์โดยนำยืมทรัพย์สินของโจทก์อ้างว่าเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ขอให้ใช้ค่าเสียหาย จำเลยให้การว่าทรัพย์สินที่นำยืมเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เช่นนี้ ข้อที่ว่าทรัพย์สินที่นำยืมเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ใช่ของโจทก์ และลูกหนี้ตามคำพิพากษานำไปฝากโจทก์ไว้หรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงที่โต้เถียงกันอยู่ศาลต้องฟังข้อเท็จจริงให้ได้ความอย่างหนึ่งอย่างใดเสียก่อนแล้วจึงจะวินิจฉัยได้ว่าจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ไม่ควรงดสืบพยานโจทก์จำเลย

เมื่อโจทก์มีเหตุอันสมควรที่จะเข้าใจว่าตนถูกโต้แย้งสิทธิก็ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีได้ไม่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๒๙ จำเลยทั้งสองจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงร่วมกันนำชี้เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของโจทก์ทำให้โจทก์เสียหาย ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีร้องขอทรัพย์ เสียชื่อเสียง

เกียรติคุณหรือทางทำมาหาได้ และไม่อาจขายทรัพย์สินที่ถูกยึดได้ ขอให้จำเลยทั้งสอง
ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การว่า ทรัพย์สินพิพาทเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำเลยใช้
สิทธิโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย และต่อสู้คดีอีกหลายประการ

ชั้นพิจารณา ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ ให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้ว
วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นละเมิด พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ทรัพย์สินซึ่งจำเลยทั้งสองนำยึดไว้
เป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยทั้งสอง เมื่อโจทก์ทั้งสองอ้างว่าทรัพย์สินที่
ถูกยึดไว้เป็นของโจทก์ทั้งสอง ไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และโจทก์ทั้งสองได้
ร้องขอตทรัพย์สินไว้ตามสิทธิของโจทก์ทั้งสองแล้วก็ควรจะรอฟังผลของคดีเรื่องนั้นก่อน
การที่โจทก์ทั้งสองด่วนฟ้องคดีนี้เข้ามาจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ที่จำเลยทั้ง
สองนำยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ก็เพราะลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้นำ
ทรัพย์สินที่ยึดไปมอบให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับลูกหนี้
ตามคำพิพากษาให้ทำการค้ำแทน จำเลยทั้งสองนำยึดทรัพย์สินโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง เห็นว่า ข้ออ้างของจำเลยทั้งสองที่ว่าทรัพย์สินที่
นำยึดเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่ของโจทก์ทั้งสองและอ้างว่าลูกหนี้ตามคำ
พิพากษานำไปฝากโจทก์ทั้งสองไว้ เป็นข้อเท็จจริงที่โต้เถียงกันอยู่ จะต้องฟังข้อเท็จ

จริงให้ได้ความอย่างหนึ่งอย่างใดเสียก่อนแล้วจึงจะวินิจฉัยได้ว่าจำเลยทั้งสองทำ
ละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองตามฟ้องหรือไม่ ที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าโจทก์ทั้งสองฟ้องคดี
โดยไม่สุจริตนั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์ทั้งสองมีเหตุอันสมควรที่จะเข้าใจว่าตนถูกโต้แย้ง
สิทธิจึงย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีนี้ได้

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันเทรมะ)

ศาลแพ่ง - นายบุญศรี แก้วสาร

ศาลอุทธรณ์ - นายประชุม ปิตินันต์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ